

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 810/2533

นายประเสริฐ เสริมพงศ์

โจทก์

นางสาวศุภลักษณ์ จันทศิริวรกุล

จำเลย

นางสาวศุภลักษณ์ จันทศิริวรกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 201)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้
โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดที่ 50 เลขที่ดิน 1 หน้าสำรวจ 110 ตำบลสตึก
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้โจทก์ ส่วนที่โจทก์ขอให้
บังคับจากทรัพย์สินอื่นของจำเลย หากบังคับจำนองได้ไม่พอชำระหนี้ นั้น ชัดต่อ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 และคู่สัญญามิได้ทำสัญญาให้รับผิดชอบ
ไว้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับได้ให้ยกคำขอส่วนนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 192,194)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 176)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ